

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 매각결정 사전검토 부적정
2. 소관부점 : ◆◆◆◆◆부
3. 내 용 :

(가) 매각결정 전에 체납자(공유자) 송달 사실 검토 미흡

□ 「압류재산 매각업무 요강」 제51조(매각결정 및 매수대금의 납부 기한) 제1항에 따르면,

- 공매 중지 사유가 있는 경우, 낙찰자가 공매참가 제한자로 확인된 경우, 공유자가 우선매수 신고를 한 경우, 그 밖에 매각결정을 할 수 없는 중대한 사실이 있다고 인정하는 경우 이외에는 매각결정을 하도록 되어 있음

□ 한편, 「국세징수법」 제68조(공매통지)에 따르면 체납자, 납세 담보물 소유자, 공유자 등에게 공매를 통지하도록 되어 있고,

- 「압류재산 매각대행업무 편람」 제6장 공매 공고 중 “6. 서류의 송달”에 따르면,

- 공매 서류의 송달은 세법에 의한 행정처분의 내용을 그 행정처분의 대상자 또는 이해관계자에게 알리기 위하여 그 처분의 내용을 기록한 서류를 법에 정한 절차에 의하여 전달하는 행정관청의 행위로서

- 그 서류상에 기재된 행정처분의 효력 유무를 좌우하는 중대한 행위임

□ 그런데, 감사 대상기간(2015. 7. 1.~2016. 9. 30.) 중 ◆◆◆◆◆부의 압류재산 매각결정 불허 현황을 점검한 결과,

- [표 1]과 같이 체납자 ○○○(평택세무서, 2015-18669-002)의 압류 재산에 대한 공매를 진행하면서 2016. 3. 9. 가등기권자 ○○○가 소유권이전 본등기를 하여 공매를 취소하여야 하는데도,
- 2016. 6. 14. ○○○을 낙찰자로 결정하고, 2016. 6. 16. 매각결정 기일에서야 “가등기에 의한 본등기” 사유로 매각결정을 불허하는 등, 총 8건에 대하여 매각결정을 불허한 것으로 확인됨

[표 1] 공매 취소대상 압류재산의 매각결정 불허 사례

위임관서	관리번호	체납자	개찰내용		매각결정 불허	
			일자	낙찰자	일자	사 유

“기재 생략”

(나) 공매재산명세서 작성 및 비치 불철저

- 「국세징수법」 제67조(공매의 방법과 공고) 제2항 제12호에 따르면 세무서장은 공매를 하려면 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그밖에 중요한 사항을 공고하여야 하고,
- 같은 법 제68조의3(공매재산명세서의 작성 및 비치 등) 제2항 제3호에 따르면 입찰가격을 결정하는데 필요한 자료를 작성 및 비치함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하여야 함

□ 그런데, ◆◆◆◆◆부의 매각결정 취소 압류재산 현황을 점검한 결과,

- [표 2]와 같이 체납자 ○○○(□□세무서, △△△△-△△△△△-△△△)의 압류 재산에 대한 공매를 진행하면서 공매재산명세서(감정평가서) 상 지상에 식재되어 있는 유실수(매실나무)에 대한 소유관계 및 매각 제외 여부 등을 공매 공고 시에 유의사항으로 공지하고 공매를 진행했어야 함에도
 - 누락한 상태로 2016. 6. 7. ○○○에게 매각결정을 하였으며 2016. 6. 13. 매수자(○○○)가 매수 이후에 유실수가 식재되어 있는 과수원인데도 감정에 이를 반영하지 않았다는 이유로 이의 신청하며 공매보증금 반환을 요청하자 매각결정을 취소하는 등,
 - 총 2건에 대하여 낙찰 이후에 감정평가 오류로 매각결정을 취소함으로써, 불필요한 행정력을 낭비하고 공사의 공신력을 하락시킨 사실이 있음

[표 2] 압류재산 매각결정 취소 사례

위임관서	관리번호	체납자	개찰내용		매각결정 취소	
			일 자	낙찰자	일 자	사 유

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆부장은 공매 취소 및 유보 사유 등을 사전에 철저히 검토하여
 - 공매 진행과정에서 매각불허 및 매각결정 취소를 함으로써 불필요한 민원 발생 및 행정력을 낭비하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고,
 - 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 팀장 ○○○ 등 5명에게는 주의 촉구하시기 바람. (주의)